

1500103-73.2022.8.26.0288

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Breda

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... RAFAEL SILVA SEGISMUNDO pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está totalmente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23-24), pelo laudo de constatação (fls. 30-33) e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 93-95), que apontou resultado positivo para a existência de 20,93g do composto químico Metil ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

1ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava-SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500103-73.2022.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500103-73.2022.8.26.0288

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029033/2022 - DEL.POL.ITUVERAVA, 22761380 -

DEL.POL.ITUVERAVA, 2029033 - DEL.POL.ITUVERAVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RAFAEL SILVA SEGISMUNDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Breda

Vistos.

RODRIGO RAFAEL SILVA SEGISMUNDO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 12, da Lei n.º 10.826/03.

Narra a denúncia que, no dia 1.º de fevereiro de 2022, às 14h30, na Rua José Carrer, n.º 370, Jardim Guanabara, nesta cidade e comarca de Ituverava, RODRIGO RAFAEL possuía munição, de uso permitido, qual seja, um cartucho da marca CBC, cal .38, CHOG com a inscrição CBC - .38 - SPL+P, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no seu local de trabalho.

Consta ainda que, no dia 1.º de fevereiro de 2022, às 14h30, na Rua José Carrer, n.º 370, Jardim Guanabara, nesta cidade e comarca de Ituverava, RODRIGO RAFAEL guardava 04 (quatro) porções de maconha, pesando 2,050g, 20 (vinte) porções de cocaína, pesando 1,930g, e 49 (quarenta e nove) porções de crack, pesando 2,090g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Autuado em flagrante delito, a prisão provisória foi convertida em preventiva (fls. 52-54).

O acusado foi citado e apresentou defesa preliminar a fls. 184-186.

Por decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus, foi conferida a liberdade provisória ao acusado (fls. 1565-163).

Laudo toxicológico a fls. 93-95.

A denúncia foi recebida em 26 de junho de 2022, oportunidade em que designada audiência de instrução e julgamento (fls. 191-193).

Na audiência designada, procedeu-se à oitiva de 02 (duas) testemunhas de acusação. Ao final, foi o réu interrogado, tudo pelo sistema audiovisual (fls. 243).

Encerrada a instrução, os debates orais foram substituídos por apresentação de memoriais, respectivamente a fls. 247-253 e fls. 258-264.

É, em síntese, o relatório.

fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente, autorizando tão somente a condenação de RODRIGO RAFAEL SILVA SEGISMUNDO pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está totalmente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23-24), pelo laudo de constatação (fls. 30-33) e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 93-95), que apontou resultado positivo para a existência de 20,93g do composto químico Metil Benzoil Ecgonina (cocaína), alcalóide extraído do vegetal *Erythroxylum coca*, bem como de 80,45g do composto TETRA-HIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal *Cannabis sativa* L (maconha).

A cocaína estava dividida da seguinte forma: 20 (vinte) porções de substância em pó de cor branca, acondicionadas em seguimentos plásticos de cor branca, vedados por nós; 49 (quarenta e nove) porções de substância em pó de cor esbranquiçada e amarelada, acondicionadas em seguimentos plásticos de branca, vedados por nós. Já a maconha estava dividida em 04 (quatro) porções, na forma de fragmentos vegetais, tipo erva seca, acondicionada em seguimentos plásticos transparentes.

Também em poder do acusado foi apreendida a quantia de R\$ 1.854,35 (um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), que foi depositada judicialmente (fls. 79), além de petrechos comumente utilizados para a prática do tráfico de drogas, como potes e saquinhos plásticos, tudo devidamente submetido a análise pericial (fls. 109-114).

Ainda, na posse do acusado foram apreendidos cartuchos de arma de fogo, que foram submetidos a análise pericial, conforme laudo de fls. 82-92.

Toda apreensão está retratada a fls. 25.

No que se refere à autoria imputada ao acusado, sequer há controvérsia nos autos.

Isto porque, a prova coligida evidencia com a necessária segurança e certeza, que o réu guardava e mantinha em depósito drogas para o fim de entrega a terceiros, exercendo, assim, o tráfico.

Na fase inicial da persecução penal, RODRIGO RAFAEL negou a prática do delito, afirmando que "as drogas apreendidas na residência do interrogando são de uso do interrogando" (fls. 06). Todavia, em juízo, asseverou que "a droga era destinada a venda. A munição de calibre .38, eu estava fazendo aula no estande e sobrou essa munição e eu guardei ela. Fazia menos de um mês que eu vendia droga. Na verdade, eu consumia. Como veio a pandemia, eu resolvi montar um estabelecimento e o que eu consumia eu cheguei a vender para os amigos próximos. Não tenho a vida mais no tráfico" (fls. 243).

A confissão do réu em Juízo encontra perfeita consonância com o restante da prova oral carreada aos autos.

O policial civil Ricardo Nakano Marques, em juízo, informou que, após investigação prévia e durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, "fomos até o local e ele quis correr para avisar a esposa, mas foi contido. Com isso, de imediato, informou que no quarto teria drogas. Encontramos as drogas, a munição e o simulacro de arma de fogo. Entre o dinheiro apreendido, havia notas falsas. Existiam informações de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas" (fls. 243).

Igual teor ostenta o depoimento do também policial civil Ecyr Totoli de Paula, o qual destacou a apreensão da droga na residência do réu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão e que "as pessoas avisavam que ele vendia drogas" (fls. 243).

Assim, não há qualquer prova capaz de afastar os relatos policiais e a apreensão perpetrada, de forma que a imputação está satisfatoriamente demonstrada, ainda mais com a confissão do acusado.

Os relatos produzidos nos autos descrevem, de forma clara e coerente, que RODRIGO RAFAEL guardava e mantinha em depósito drogas para o fim de entrega a terceiros.

Salta aos olhos a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, consistente em 49 (quarenta e nove) porções de crack, 20 (vinte) porções de cocaína e 04 (quatro) porções de maconha, além da considerável quantia de R\$ 1.854,35 (um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em notas diversas, sem qualquer prova da origem lícita, posto que insuficiente o documento de fls. 51.

Cumprir observar que para configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante a venda de tóxicos a terceiros, pois se trata de crime permanente, em que a só detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta ao reconhecimento da conduta incriminada.

Todos os indícios convergem para o tráfico de entorpecentes por parte do acusado, sendo, pois, impossível de se afastar a condenação.

Por outro lado, impossível a condenação por infração ao disposto no artigo 12, da Lei n.º 10.826/03.

Em que pese a apreensão, em poder do réu, de 03 (três) estojos com marca de percussão cal 7.62, sendo 02 (dois) estojos com a inscrição CBC - 7.62 e 01 (um) estajo com a inscrição CBC - 7.26 - 08, bem como de 01 (um) cartucho da marca CBC, cal .38, CHOG com a inscrição CBC - .38 - SPL+P, tudo foi submetido a exame pericial, sendo aferido que "nos testes realizados, no momento da perícia, todas as munições enviadas juntamente com a peça, se mostraram INEFICAZES para o disparo,

para arma de fogo a qual se destinava" (fls. 82-92).

Constatada a ineficácia das munições apreendidas, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do agente que detinha a posse dos referidos artefatos.

Arma de fogo pressupõe artefato destinado e capaz de ferir ou matar, de maneira que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta de possuir munições ineficazes para o disparo, bem como arma de fogo inapta a disparar, ante a ausência de potencialidade lesiva, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

Assim, diante da atipicidade do fato, é imperativa a absolvição do réu da acusação de infração ao artigo 12, da Lei n.º 10.826/03.

Com esses fundamentos, passo a individualizar as penas.

Após a análise dos antecedentes criminais do réu (fls. 45-46 e fls. 43-44), de sua conduta social e de sua personalidade, levando em conta as circunstâncias e consequências do delito, atento à culpabilidade e ao que seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não vislumbro a necessidade de fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Fixo, pois, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme preceito secundário contido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não há circunstâncias agravantes. Deixo de considerar a atenuante decorrente da confissão espontânea do acusado, conforme consta no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pois, nesta fase, não pode a reprimenda ser reduzida aquém do mínimo legal.

Nenhuma causa de aumento de pena foi encontrada. Por outro lado, é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, posto que o acusado é primário e não ostenta antecedentes (fls. 43-44). Além disso, inexistem indícios de que se dedique à atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que tal benesse não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. Tal delito vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". Assim, embora o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, por serem os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, cumulativos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal.

Com o mesmo entendimento:

"Tráfico - Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 - O pedido preliminar para recorrer em liberdade deve ser apreciado ao final deste voto, por uma questão lógica -

Absolvição - Impossibilidade - Robusto conjunto probatório - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Os depoimentos dos policiais foram firmes em descrever a notícia do delito, a campana, a reação do réu e sua abordagem, bem como o encontro de drogas e de dinheiro - Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadão inocente. Não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crimes - Incogitável desclassificar a conduta do acusado para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - É certo que a simples apreensão de droga não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, o flagrante da venda espúria feito pelos milicianos por meio da campana, bem como o encontro de dinheiro dividido em notas diversas e as demais circunstâncias do caso em concreto, servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório - Ademais, a condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo delito de tráfico. Uma conduta não implica na exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por usuários com o intuito de sustentar o próprio vício - Condenação mantida - Reconhecimento do redutor - Essa causa especial deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime. Sua aplicação se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no §4º, do artigo 33, da lei em comento, o que ocorre no caso em testilha. E, para calcular a fração de redução de sanção, deve-se levar em consideração a quantidade da droga apreendida com o acusado, a saber 1,7 gramas - Fração de diminuição aplicada no máximo - Pena reduzida - Regime fechado inalterado - Substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos - Incogitável - Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. Tal delito vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal - Não prospera o pedido defensivo para afastar a pena de multa, pois não se vislumbra ofensa ao princípio da proporcionalidade no quantum de multa estabelecido pelos tipos incriminadores da Lei nº 11.343/06 - Inadmissível, também, a concessão do benefício da justiça gratuita ao réu, porquanto, a mera alegação de que ele não possui condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para a concessão da benesse - Recorrer em liberdade - A par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal. Deste modo, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação, bem como, não vislumbro falta de fundamentação na decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade - Recurso defensivo parcialmente provido" (TJSP - Ap. Crim. n.º 500654-61.2019.8.26.0481 - Rel. Freitas Filho - 7.ª Cam. de Direito Criminal, j. 15/05/2020, p. 18/05/2020);

"Apelação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Violação de domicílio - Inocorrência - Preliminar rejeitada - Materialidade e autoria demonstradas - Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares - Validade - Condenação mantida - Pena-base fixada acima do mínimo legal - Admissibilidade diante da grande quantidade e natureza de droga apreendida - Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de 11.343/06 aplicado na origem - Regime fechado de rigor - Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos - Recurso desprovido" (TJSP - Ap. Crim. n.º 1500109-15.2019.8.26.0570 - Rel. Roberto Porto, 4.ª Câmara de Direito Criminal - p. 18/05/2020);

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas fixadas com critério - Aplicação do redutor inserto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 devida - Regime semiaberto - Possibilidade - Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei nº 13.964/2019 - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade - Recurso desprovido" (TJSP - Ap. Crim. n.º 1502993-45.2019.8.26.0302 - Rel. Ricardo Sales

Júnior - 15.^a Câmara de Direito Criminal - j. 17/05/2020).

Por força da pena aplicada, considerando que o réu está em liberdade, sem a notícia da prática de qualquer outro crime, excepcionalmente, considerando o caso vertente e atento ao preceituado no artigo 42, do Código Penal e artigo 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

A) condenar o réu RODRIGO RAFAEL SILVA SEGISMUNDO, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial ABERTO e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos;

B) ABSOLVER o réu RODRIGO RAFAEL SILVA SEGISMUNDO, qualificado nos autos, da acusação de infração ao disposto no artigo 12, da Lei n.º 10.826/03, por não constituir o fato infração penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em razão da decisão proferida em Habeas Corpus, revogando a prisão preventiva do acusado (fls. 156-163), o réu poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade, observando-se, contudo, as medidas cautelares anteriormente impostas.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Determino, ainda, a perda em favor da União da quantia de R\$ 1.854,35 (um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), apreendida e depositada judicialmente (fls. 79), por consistir produto do crime, nos termos do artigo 60, c/c. artigo 63, da Lei n.º 11.343/06.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita (Lei n.º 1.060/50), conferidos neste ato.

P. R. I. e C.

Ituverava, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA